

民事起诉状

原告：某某电子科技有限公司，住所地上海市徐汇区XX路XX号XX大厦801室，统一社会信用代码913101XXXXXXXXAA。法定代表人：王某某，执行董事。

被告：上海宏达科技有限公司，住所地上海市浦东新区XX路XX号XX产业园A栋301室，统一社会信用代码913101XXXXXXXXBB。法定代表人：李国华，执行董事兼总经理。

诉讼请求：

- 判令解除原告与被告于2024年10月15日签订的《软件采购合同》；
- 判令被告返还原告已支付的预付款人民币400,000元（大写：肆拾万元整）；
- 判令被告承担本案全部诉讼费用。

事实与理由：

2024年10月15日，原告与被告签订了一份《软件采购合同》，约定由被告为原告开发一套企业资源计划管理系统（ERP系统），合同总价款为人民币80万元，交付日期为2024年12月20日。合同签订后，原告按约于2024年10月22日向被告支付了预付款人民币40万元。

2024年12月20日，被告向原告交付了该软件系统。但原告在实际使用过程中发现，该系统存在库存管理模块无法正常进行批量数据导入导出、财务报表模块生成的报表格式与合同约定不符、系统运行速度极慢等问题，致使合同目的无法实现。原告多次与被告沟通要求修复，但被告以“已按合同约定完成开发”为由拒绝。

基于上述事实，原告认为被告交付的软件产品不符合合同约定，致使合同目的无法实现，已构成根本违约。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条之规定，原告有权解除合同并要求被告返还预付款。为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，恳请依法判决。

此致

上海市浦东新区人民法院

具状人：某某电子科技有限公司（公章）

法定代表人：王某某（签名）

2025年2月10日